石峰铜塘湾贸冠建设工程有限公司“4·16”一般坠落事故调查报告

编制单位：株洲市石峰区政府事故调查组

编制日期：2023 年 10 月 20 日

目　录

石峰铜塘湾贸冠建设工程有限公司“4·16”一般坠落事故调查报告.....1
一、事故基本情况.....1
（一）事故单位基本情况.....1
（三）事故单位安全管理情况.....4
（三）事故发生经过.....6
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故善后处置情况.....7
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....8
四、事故单位存在的主要问题.....8
（一）作业方案和施工资质审批不严.....8
（二）施工管理不严.....8
五、政府部门安全监管及履职情况.....8
六、责任认定及处理建议.....9
（一）事故责任人.....9
（二）事故相关单位.....9

七、经验教训及整改防范措施 10
（一）加强建设项目的分包管理 10
（二）切实落实总包和分包方的安全管理职责 10
（三）政府部门吸取事故教训，举一反三抓整改 10
八、附件 11

石峰铜塘湾贸冠建设工程有限公司
“4·16”一般坠落事故调查报告

2023年4月16日9时11分，石峰铜塘湾街道贸冠建设工程有限公司一施工人员在高处作业时发生一起坠落伤害事故，伤者（丁**）于2023年5月2日14时55分左右因伤势过重，经救治无效死亡。事故造成一人死亡，直接经济损失约112万元。

事故发生后，2023年5月10日，石峰区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告与调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，成立了由区住建局局长黄*同志担任组长、由区应急管理局、石峰区公安分局、区总工会、铜塘湾街道及有关部门负责同志为成员的“4.16”贸冠建设工程有限公司高处坠落伤害事故调查组，并邀请区纪委监委参与事故调查，依法组织开展全面调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查，调查取证、专家技术分析及综合分析，查明了事故发生的经过和原因。

经调查认定，事故性质是一起员工因违章进行危险作业导致坠落的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1. 总包单位：江苏三一环境科技有限公司（以下简称“三一环境”），成立于2019年03月26日，注册地位于昆山开发

区澄湖路 9999 号 6 号房，法定代表人为彭**。经营范围包括许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；水利工程质量检测；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护监测；园林绿化工程施工；城市公园管理；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；停车场服务；工程管理服务；污水处理及其再生利用；再生资源销售；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；农村生活垃圾经营性服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；进出口代理；新能源汽车换电设施销售；除尘技术装备制造；科技推广和应用服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；环境应急技术装备制造；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；机械设备租赁；固体废物治理；环境应急技术装备销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水污染治理；大气污染治理；人工智能双创服务平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 分包单位：贸冠建设工程有限公司（以下简称“贸冠公司”），贸冠公司成立于2018年03月21日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：915**********T3P，法定代表人：王**，注册资金：8168万元整。湖南区域负责人为周**，身份证号：430**********557，注册地址：四川省南充市顺庆区潇华大道高铁广场绿地智慧城11楼。经营范围：建筑工程、公路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电工程、无尘室净化工程、制冷工程、石油化工工程、冶金工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、消防设施工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、土地整治工程、河湖整治工程、输变电工程、城市及照明工程、环保工程、特种工程、建筑劳务、建筑设备材料销售；管道工程、锅炉压力容器安装规划施工维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 转分包单位：深圳市隆义翔建筑工程有限公司（以下简称“隆义翔公司”），隆义翔公司成立于2020年3月20日，注册资本：1500万元，统一社会信用代码：914**********8X8，经营范围包括：建筑工程、市政工程、建筑装饰装修、水利水电工程、地基与基础工程、土方石工程钢结构工程、消防设施工程、建筑募墙工程、机电设备工程、城市园林绿化工程、园林古建筑工程、体育场所设施的设计与施工公路路面工程、公路路基工程、市政公用工程的设计与施工；建筑材料（法律、行政法规禁止的

项目除外：法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

（二）项目基本情况

2022年9月底，贸冠公司通过投标方式获得了株洲三一光伏二期异质结（HJT）机电洁净及装修工程项目，该项目总承包单位（甲方）为江苏三一环境科技有限公司。12月8日冠贸公司与总包方江苏三一环境科技有限公司签订了正式分包合同，工程合同范围：株洲光伏二期异质结（HJT）机电洁净及装修，技术协议范围内的所有工程的安装，材料供货等，并签订了工程承包安全环保管理协议书。12月15日，贸冠公司组织人员进场施工。2023年1月29日贸冠公司将工程中配电安装项目以劳务发包的形式再分包给隆义翔公司（该配电安装项目中贸冠公司与张*个人前期约定进行施工，项目尾期因需要交付工程款，由张*向隆义翔公司借用资质及账户汇款，隆义翔公司未收取任何费用），并签订了建设工程施工合同（劳务合同）。项目进程安排首先是装修班组和管道安装班组，然后是空调设备安装班组，最后才是是电气安装组。2月初，隆义翔公司株洲项目负责人胡*组织少量人员进场开展准备工作，2月底，胡*组织整套人员进场开展配电安装工作。

（三）事故单位安全管理情况

1. 事发现场情况

事发现场为三一硅能（株洲）有限公司株洲光伏二期异质结（HJT）厂房，由贸冠公司负责该厂房的装修工作正处于收尾阶

段，事发区域是厂房第四跨，装修作业人员在第四跨吊顶进行桥架加盖板作业，伤者从吊顶上方约 4.5 米高处坠落至地面，吊顶被砸穿，下图为事发现场照片。



图 1 事发现场图片

2. 事故班组的生产组织情况

事故班组为电气安装组，每日由贸冠公司将工作方案报总包

方三一环境，经三一环境施工负责人审核工作内容后，贸冠公司将工作任务下派至各项目组，隆义翔公司项目负责人胡*安排人员开展施工作业。每日开工前冠贸公司以早会形式对作业内容进行讲解注意事项后开始作业。

3. 安全管理情况

（1）总包方三一环境：公司建立了全员安全生产安全责任制、安全生产管理制度等各项制度，与分包单位签订了分包合同和安全施工协议书，并在作业前对施工单位人员进行了安全培训教育和安全技术交底，对每日报备的施工内容进行了审批和施工人员的资质进行了审查，配备了专职的安全生产管理人员进行现场施工管理和协调。

（2）分包方贸冠公司：公司制定了《株洲光伏二期异质结（HJT）机电洁净及装修工程项目全周期安全管理制度》，并建立了此项目的应急预案，对作业人员开展了安全生产教育培训，并建立了早会（班前会）制度，与员工签订了《职工安全生产责任书》《农民工权益义务告知书》，对作业人员进行了安全生产教育培训，但对作业人员资质审核不严（特种作业操作证）。

（三）事故发生经过

2023 年 4 月 16 日 8:00，电气安装班组胡*、丁**到了施工现场，未参加贸冠公司的早会，在园区内遇见何**,口头告知到工地施工，9:00 左右两人准备去第四跨的盖桥架加盖板，两人利用人字楼梯爬至吊顶盖板上，约 4.5 米高，未系安全绳。当时丁**站在 500mm × 200mm 的工字钢上用手电钻拧螺丝，胡*站在风

机上背对作业，9:07 胡*听见砰的一声，然后回头未看见丁**，吊顶已被砸穿。于是赶紧下至地面发现丁**摔至地面，安全帽脱落，鼻内出血，立即拨打了 120 急救电话。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：造成 1 人死亡，丁**，男，身份证号：432**********811，家庭住址：湖南省桃江县花果山乡石高桥村铁炉村村民组。

2. 直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，本次事故造成直接经济损失 112 万元（见附件）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，隆义翔公司项目负责人胡*立即拨打了 120 急救电话，并电话告知贸冠公司项目经理何**，项目建设方三一硅能（株洲）有限公司安全经理电话通知了三一环境现场管理人员张*，张*立即将事故情况报给了石峰区应急管理局。约 15 分钟后，120 到达事故现场，伤者送至株洲市二医院抢救。经医院检查发现伤者颅内出血，当日下午 15 时，伤者转至株洲市中心医院。5 月 2 日，伤者丁**抢救无效死亡。

（二）事故善后处置情况

事故发生后，贸冠公司立即通知了家属，并积极安排转院，5 月 2 日伤者因抢救无效死亡后，贸冠公司与死者家属经过多次协商，5 月 4 日达成了赔偿协议，家属情绪良好，未造成较严重的影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员安全意识淡薄，未采取安全措施的情况下，且不具备登高作业资质的情况下擅自进行登高作业。

（二）间接原因

1. 分包单位贸冠公司对转分包公司的资质审批不严，未与隆义翔公司核准资质情况下，以胡*个人身份转分包配电安装项目，存在违法转分包行为。

2. 配电安装项目主要负责人胡*未对作业人员进行作业资质审查，在无登高作业资质情况下违章指挥，借用隆义翔公司资质开展配电安装项目并作业施工。

四、事故单位存在的主要问题

（一）作业方案和施工资质审批不严

对施工作业方的资质未进行严格审批，在人员不具备资质的情况下，同意施工；在签订合同时默许作业方借用其他公司资质开展业务。

（二）施工管理不严

施工作业方未提供施工方案、未参加工作安排会（早会）的情况下，默许施工方进行施工作业，造成安全管理缺失，现场监管不到位。

五、政府部门安全监管及履职情况

石峰区住房和城乡建设局对三一硅能（株洲）有限公司的建设项目进行了多次检查，石峰区政府对三一项目也高度关注，相

关领导也多次带队对项目进行安全检查。

六、责任认定及处理建议

（一）事故责任人

1. 丁**，男，群众，电气安装班组劳务工，明显的违章作业，违规进行危险作业，负事故的主要责任。鉴于在事故中死亡，不予追究。

2. 胡*，男，群众，电气安装实际负责人，借用隆义翔公司资质，违法承揽电气安装项目，且未建立相关安全管理制度和应急预案进行施工作业，**在明知不具备登高资质和未采取安全措施的情况下，组织他人冒险作业。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，由应急管理部门给与行政处罚。**

（二）事故相关单位

1. 贸冠公司：承接株洲三一光伏二期异质结（HJT）机电洁净及装修工程项目后，**未认真履行分包合同及安全协议中的安全职责，对此项目再一次转分包，**违反《建筑法》第二十九条之规定：“禁止分包单位将其承包的工程再分包”，且依据《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规【2019】1号）第十二条规定“违法分包存在的情形：（六）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的”，存在违法分包的行为。**项目施工安全管理不严、作业审批和作业人员资质审查不到位，特别是在项目的后期，安全管理放松，是事故的责任单位，建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由应急管理部门给**

予行政处罚。

七、经验教训及整改防范措施

（一）加强建设项目的分包管理

一是要认真审查分包单位的硬件，强化事前控制，保证分包队伍的“合法性”。合格的分包单位必须具备有效营业执照、资质证书、安全生产许可证，法人代表资格证书等；二是要求分包单位按分包工程的要求配备相应的施工管理组织机构、安全生产领导小组名单，安全员和工程所需的特种作业人员名单，并审核是否满足要求，并进行报审备案；三是要求分包单位保证进场的特种设备、施工机具、安全防护用品、安全用具、用电设备必须能满足安全施工、环保的要求，审核是否具有有关部门出具的合格检验报告，做好有关设备的进场验收、报审备案手续。

（二）切实落实总包和分包方的安全管理职责

分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的分包单位承担主要责任。为提高安全管理水平，降低安全风险，首先提升对分包单位的监督检查力度。二是加大隐患整改力度。发现有违反安全规章制度问题应马上口头要求整改，未及时整改的应及时发出整改通知书，及时跟踪督促整改，消除施工中的安全隐患。

（三）政府部门吸取事故教训，举一反三抓整改

相关监管部门要认真吸取此次事故教训，举一反三，严格按照“属地管理”“谁主管，谁负责”和“管行业必须管安全”的原则，坚持条块结合，各司其职，各负其责，进一步落实责任，

强化各项安全措施，特别是要加大建筑项目“挂靠”“借用资质”等行为进行严厉打击，防止类似事故再次发生。

八、附件

1. 石峰铜塘湾贸冠建设工程有限公司“4·16”一般坠落事故直接经济损失统计表

2. 石峰铜塘湾贸冠建设工程有限公司“4·16”一般坠落事故审核签名表

石峰铜塘湾贸冠建设工程有限公司

“4·16”一般坠落事故调查小组

2023 年 10 月 20 日